

CAP. IV.<sup>1</sup>

Damnato auctore damnantur eius scripturae et libri et opera.

Gregorius Anastasio<sup>2</sup> Antiocheno.

Fraternitatis<sup>3</sup> tuae (Et infra:) [Praeterea, dum de sanctorum conciliorum custodia tua fraternitas loqueretur, sanctam Ephesinam synodum primam se custodire professam est. Sed quia ex annotatione haeretici codicis, qui ad me ex regia urbe transmissus est, agnovi per hoc, quod quaedam capitula catholica cum haereticis fuerant reprehensa, quia quidam illam Ephesinam primam synodum in eadem urbe existimant, quae quondam ab haereticis traditur esse composita, omnino necesse est, ut caritas vestra eandem synodum apud S. Alexandrinam atque Antiochenam ecclesiam requirat, et qualiter in veritate habeatur inveniat; vel, si placet, hinc dirigimus, quae ab antiquitate servata in scriniis habemus.] Illa enim synodus, quae sub imagine primae Ephesinae facta est, quaedam in se oblata<sup>4</sup> capitula asserit<sup>5</sup> approbata, quae sunt Coelestii atque Pelagii praedicamenta. Et Quum Coelestinus<sup>6</sup> atque<sup>7</sup> Pelagius in Ephesina<sup>8</sup> synodo sint damnati, quomodo poterunt<sup>9</sup> illa capitula recipi, quorum damnantur<sup>10</sup> auctores?

CAP. V.<sup>1</sup>

Episcopus, instituens heredem haeticum consanguineum, vel extraneum, vel paganum, etiam post mortem excommunicatus nuntiatur. II. d. secundum commune et veriorum intellectum, et, ut faciat ad tit., potest intelligi, quod ex hoc praesumatur haeticus.

Ex concilio Africano.

Si quis episcopus heredes instituerit<sup>2</sup> extraneos a consanguinitate sua, vel haeticos, etiam consanguineos, aut paganos pertulerit<sup>3</sup>, saltem post mortem ei<sup>4</sup> anathema dicatur, atque eius nomen inter Dei sacerdotes nullo modo recitetur. [Nec excusari possit, si intestatus decesserit etc.]

CAP. VI.<sup>1</sup>

Loquitur de eadem materia cum praecedenti, et extenditur, quod ibi dictum fuit de episcopo, ad presbyteros et alios clericos.

Ex eodem.

In eos, qui catholici Christiani non sunt, etiamsi consanguinei fuerint<sup>2</sup>, per donationes<sup>3</sup> rerum suarum episcopi vel presbyteri<sup>4</sup> nihil conferant. Denique<sup>5</sup> hoc, quod de episcopis et presbyteris dictum<sup>6</sup> est, debet<sup>7</sup> de reliquis quoque clericis exaudiri.

CAP. VII.<sup>1</sup>

Christus fuit verus Deus et verus homo, sentiens oppositum haeticus est et excommunicatus.

Alexander III. Remensi<sup>2</sup> Archiepiscopo.

Quum Christus perfectus<sup>3</sup> Deus et<sup>4</sup> perfectus sit<sup>5</sup> homo, mirum est, qua temeritate quisquam audeat<sup>6</sup> dicere, quod Christus non sit aliquid secundum quod<sup>7</sup> homo. Ne autem tanta possit in ecclesia Dei<sup>8</sup> suboriri abusus vel<sup>9</sup> error induci, [fraternitati vestrae] per apostolica scripta Mandamus, quatenus convocatis magistris<sup>10</sup> Parisiensium<sup>11</sup> et Remensium et aliarum circumpositarum<sup>12</sup> civitatum, auctoritate nostra sub anathemate interdicas, ne quis de cetero audeat dicere, Christum non esse aliquid secundum quod homo, quia, sicut<sup>13</sup> Christus verus est Deus, ita verus est<sup>14</sup> homo, ex<sup>15</sup> anima rationali et humana carne subsistens. [Dat. Vestae XII. Kal. Maii. 1177.]

CAP. VIII.<sup>1</sup>

Haeretici, receptatores et fautores eorum excommunicati sunt, et decedentes in hoc peccato, in coemeterio ecclesiae sepeliri non debent, nec pro eis orari.

Ex concilio Lateranensi.

Sicut ait beatus Leo, licet ecclesiastica disciplina, sacer-

dotati contenta iudicio, cruentas effugiat ultiones: catholicorum tamen principum constitutionibus adiuvatur, ut saepe quaerant homines salutare remedium, dum corporale metuerint<sup>2</sup> super se supplicium evenire. Ea propter, Quia in Vasconia, Albigena<sup>3</sup> et partibus Tolosanarum<sup>4</sup>, et aliis locis ita haeticorum, quos alii Catharos, alii Publicanos, alii Patarenos<sup>5</sup>, et alii aliis nominibus vocant, invaluit damnanda<sup>6</sup> perversitas, ut iam non in occulto, sicut alibi, nequitiam suam exercent, sed errorem suum publice manifestent<sup>7</sup>, et ad consensum suum simplices attrahant et infirmos, [et] eos, et defensores et receptatores<sup>8</sup> eorum anathemati decernimus<sup>9</sup> subiungere, et sub anathemate prohibemus, ne quis eos<sup>10</sup> in domo vel in terra sua tenere vel fovere, aut negotiationem<sup>11</sup> cum eis exercere praesumat. Si autem in hoc peccato decesserit<sup>12</sup>, neque<sup>13</sup> sub privilegiorum nostrorum quibuscunque<sup>14</sup> indultorum obtentu, neque sub alia quacunque occasione [aut] oblatio pro eo<sup>15</sup> fiat, aut inter Christianos<sup>16</sup> accipiat<sup>17</sup> sepulturam. [De Brabantionibus etc.]

CAP. IX.<sup>1</sup>

Haeticus, male sentiens vel male docens de sacramentis ecclesiae, excommunicatus est, et convictus, nisi se correxerit et errorem abiuraverit, si clericus est, degradatur, et curiae saeculari tradatur, per quam etiam laicus puniatur. Eadem etiam est poena suspectis de haeresi, si se non correxerint, et relapsis omnino audientia denegatur. Saeculares principes, qui iurare nolunt de ecclesia contra haeticos defendenda, excommunicantur, et terrae eorum supponuntur interdicto; civitates vero ipsorum resistentes aliarum commercio et episcopali dignitate privantur; exempti vero subsunt ordinariis super his, quae contra haeticos instituuntur.

Lucius III.<sup>2</sup>

Ab abolendam<sup>3</sup> diversarum<sup>4</sup> haeresium pravilatem, quae in plerisque mundi partibus modernis coepit temporibus pullulare, vigor debet ecclesiasticus excitari, cui nimirum imperialis fortitudinis suffragante potentia, et haeticorum protervitas in ipsis falsitatis suae conatibus elidatur, et catholicae simplicitatis veritatis in ecclesia sancta resplendens, eam ubique demonstret ab omni execratione<sup>5</sup> falsorum dogmatum expiata. Ideoque nos carissimi filii nostri Frederici<sup>6</sup>, illustris Romanorum imperatoris<sup>7</sup> semper Augusti praesentia pariter et vigore suffulti, de communi fratrum nostrorum consilio, nec non aliorum patriarcharum, archiepiscoporum multorumque<sup>8</sup> principum, qui de diversis partibus imperii convenerunt, contra ipsos haeticos, quibus diversa capitula<sup>9</sup> diversarum induit professio falsitatum, praesentis decreti generali sanctione consurgimus, et omnem haesim, quocunque nomine censeatur, per huius constitutionis seriem auctoritate apostolica condemnamus. Imprimis ergo Catharos et Patarnos<sup>10</sup> et eos, qui se Humiliatos vel Pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur, Passaginos, Iosephinos<sup>11</sup>, Arnaldistas perpetuo decernimus anathemati subiungere. Et quoniam nonnulli, sub specie pietatis virtutum eius, iuxta quod ait Apostolus, denegantes, auctoritatem sibi vendicant praedicandi: quum idem Apostolus dicat: „quomodo praedicabunt, nisi mittantur?“ omnes, qui vel prohibiti, vel non missi, praeter auctoritatem, ab apostolica sede vel ab<sup>11</sup> episcopo loci susceptam, publice vel privatim<sup>12</sup> praedicare praesumpserint, et Universos, qui de sacramento corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, vel de baptismo, seu de<sup>13</sup> peccatorum confessione<sup>14</sup>, matrimonio<sup>15</sup> vel reliquis ecclesiasticis sacramentis aliter sentire aut<sup>16</sup> docere non metuunt, quam sacrosancta Romana ecclesia praedicat et observat, et generaliter, quoscumque eadem Romana ecclesia vel singuli episcopi per dioeceses suas cum consilio clericorum, vel clerici ipsi<sup>17</sup> sede vacante cum consilio, si oportuerit, vicinorum episcoporum haeticos iudicaverint, pari vinculo perpetui<sup>18</sup> anathematis innodamus. Receptores et defensores eorum, cunctosque pariter, qui praedicatis haeticis ad fovendam in eis haesim pravilatem patrocinium praestiterint aliquid vel favorem, sive consolati, sive

Tit. VII. Cap. IV. 1) Restitutum quantum opus esse videbatur, ex Greg. I. Reg. IX, 49.; — Comp. I. c. 4. h. t. (5, 6.) 2) add.: episcopo: Reg.; — 539. — Jaffe no. 1209. 3) fraternitati: NA; 4) allata: Abc 5) dixit: Aabc 6) Coelestius: Reg. 7) et: Aabc 8) ea: A Reg. 9) poterant: ib. 10) damnabantur: ib.

Cap. V. 1) c. 82. Conc. Afr. in Coll. Dionys. — Comp. I. c. 8. h. t. (5, 6.) 2) inst.: deest: A orig. 3) praetulerit: F; protulerit: H; ecclesiae praetulerit: orig. 4) eius: LaN.

Cap. VI. 1) c. 22. ib.; — Comp. I. c. 9. h. t. (5, 6.) 2) sunt: Al 3) donationem: Aac 4) clerici: A orig. 5) Denique etc.: non exstant in orig. 6) disputatum: A 7) de rel. ... exaudiendum est: ib.

Cap. VII. 1) Restitutum ex ipsa ep. ap. Duchesne Hist. des card. Francois II, 133.; — App. XLIX, 20.; Comp. I. c. 5. h. t. (5, 6.) 2) Willelm. Rem. archiep.: orig. — Jaffe no. 8467. 3) add.: sit: GH0 4) et: deest: FA orig. 5) sit: deest: Abo 6) audeat: A; praesumat: O 7) quod est: A Richt. 8) Dei dici: Richt. 9) et: A 10) add.: scholarum: AO 11) Parisius et Remis, nec non et al.: A; Parisiensis et Remensis: O 12) circum-

scriptarum: Ab; deest: O 13) sicut verus Deus: orig. 14) est: deest: AO 15) et: O.

Cap. VIII. 1) Restitutum ex c. 27. Conc. Later. III. (1179.); Lips. 3.; Cass. I, 3.; Comp. I. c. 6. h. t. (5, 6.) 2) metunt: Aac; metant: Ab 3) nomen in A corruptum est 4) Tolosanarum: P 5) Patarnos: APR; Patarnos: Conc. 6) damnata: Conc. 7) manifestant: Aabc 8) receptores: FGHK Coll. cit. Conc. 9) decernimus: LNAabc 10) ipsos: PR; deest: Aac 11) negotiationes: R 12) decesserint: Coll. cit. Conc. 13) non: R Conc. 14) cuicunque: P; cuilibet: Conc. 15) eis: Coll. cit. Conc. 16) alios: R 17) recipiat: G; accipiant: APR; recipient: Conc.

Cap. IX. 1) Restitutum ex Comp. I. c. 11. h. t. (5, 6.) 2) edita est haec constit. in Conc. Veronensi (1184.); — cf. Pagi Crit. in Baron. ad h. a.; — Jaffe no. 9635. 3) diversorum haeresim: Ab 4) executione: ib. 5) Fr.: deest: ib. 6) imp. et: Al Richt. 7) multorum: Ab 8) vocabula: ib. 9) Patarnos: Richt. 10) et Ioseph.: Al Richt. 11) ab: deest: ib. 12) private: Aac 13) de: deest: FGHKA 14) remissione: Al 15) aut de matr.: A 16) vel: FAb 17) episcopi: Al 18) perpetuo: GN; perpetue: I

credentes, sive perfecti, seu quibuscunque superstitionis nominibus nuncupentur, simili decernimus sententiae subiaccere. Quia vero peccatis exigentibus quandoque contingit, ut severitas ecclesiasticae disciplinae ab his, qui virtutem eius non intelligunt, contemnatur, Praesenti nihilominus ordinatione sancimus<sup>19</sup>, ut, quicumque manifeste fuerint in haeresi<sup>20</sup> deprehensi, si clericus est vel cuiuslibet religionis obumbratione fucatus<sup>21</sup>, totius<sup>22</sup> ecclesiastici ordinis praerogativa nudetur, et sic omni<sup>23</sup> pariter officio et beneficio spoliatus ecclesiastico, saecularis relinquatur arbitrio potestatis, animadversione debita puniendus, nisi continuo post deprehensionem erroris ad fidei catholicae unitatem sponte recurrere, et errorem suum ad arbitrium episcopi regionis publice consenserit abiurare, et satisfactionem congruam exhibere. Laicus autem, quem aliqua praedictarum pestium notoria vel privata culpa resperserit, nisi, prout dictum est, abiurata haeresi et satisfactione exhibita confestim ad fidem confugerit orthodoxam, saecularis iudicis arbitrio relinquatur, debitum recepturus pro qualitate facinoris ultionem. (Et infra):<sup>24</sup> Qui vero inventi fuerint sola ecclesiae suspicionem notabiles, nisi ad arbitrium episcopi iuxta considerationem suspicionis qualitatemque personae propriam innocentiam congrua purgatione monstraverint, simili sententiae subiacebunt. Illos quoque<sup>25</sup>, qui post abiurationem erroris, vel postquam se, ut diximus, proprii antistitis examinatione purgaverint, deprehensi fuerint in abiurata haeresim recidisse, saeculari iudicio sine ulla penitus audientia decernimus<sup>26</sup> relinquendos, et bonis damnatorum clericorum ecclesiis, quibus deserviebant, secundum sanctiones legitimas applicandis. Sane praedictam excommunicationis sententiam, cui omnes haereticos praecipimus subiaccere, ab omnibus patriarchis, archiepiscopis et episcopis<sup>27</sup> in praecipuis festivitibus, et quoties solennitates habuerint vel quamlibet<sup>28</sup> occasionem, ad gloriam Dei et reprehensionem haereticarum pravitatis decernimus innovari, auctoritate apostolica statuente, ut, si quis de ordine episcoporum in his negligens fuerit vel desoliosus inventus, per triennale<sup>29</sup> spatium ab episcopali habeatur dignitate<sup>30</sup> et administratione suspensus. Ad haec<sup>31</sup> de episcopali consilio et suggestionem culmini imperialis et principum eius adiecinus, ut quilibet archiepiscopus vel episcopus per se, vel archidiaconum<sup>32</sup>, suum, aut per alios honestas idoneasque personas, bis vel semel in anno propriam parochiam, in qua fama fuerit haereticos habitare, circumbeat, et ibi tres vel plures boni testimonii viros, vel etiam, si expedire videbitur, totam ciceriam iurare compellat, quod, si quis ibidem haereticos scierit vel aliquos occulte conventicula celebrantes, seu a communi conversatione fidelium vita et moribus dissidentes, eos episcopo vel archidiacono studeat indicare. Episcopus autem vel<sup>33</sup> archidiaconus ad praesentiam suam convocet accusatos, qui, nisi se ad eorum arbitrium iuxta patriae consuetudinem ab obiecto reatu purgaverint, vel, si post purgationem exhibitam in pristinum relapsi fuerint perfidiam, episcoporum iudicio puniuntur. Si qui vero ex eis, iurationem superstitione damnabili respuentes, iurare forte noluerint, ex hoc ipso haeretici iudicentur, et poenis, quae praenominatae sunt, percellantur. Statuimus insuper, ut comites, barones<sup>34</sup>, rectores et<sup>35</sup> consules civitatum et aliorum locorum, iuxta communionem archiepiscoporum et episcoporum, praestito corporaliter iuramento promittant, quod in omnibus praedictis fideliter<sup>36</sup> et efficaciter, quum ab eis exinde fuerint requisiti, ecclesias contra haereticos et eorum complices adiuvantur et studebunt bona fide iuxta officium et posse suum ecclesiastica simul et imperiali statuta circa ea, quae diximus, executioni mandare. Si vero id<sup>37</sup> observare noluerint, honore, quem obtinent, spolientur et ad alios nullatenus assumantur, eis<sup>38</sup> nihilominus excommunicatione ligandis, et terris ipsorum interdicto ecclesiae supponendis. Civitas autem, quae his decretalibus institutis duxerit resistendum, vel contra communionem<sup>39</sup> episcopi punire neglexerit resistentes, aliarum careat commercio civitatum, et episcopali se noverit dignitate privandam. Omnes etiam fautores haereticorum tanquam perpetua infamia condemnatos, ab advocacione et testimonio et aliis publicis officiis decernimus<sup>40</sup> repellendos. Si qui vero fuerint, qui a lege dioecesanæ iurisdictionis exempti, soli subiaceant sedis apostolicae potestati, nihilominus in his, quae superius sunt

contra haereticos instituta, archiepiscoporum vel episcoporum subeant iudicium, et eis in hac parte, tanquam a sede apostolica delegatis, non obstantibus libertatis suae privilegiis, obsequantur<sup>41</sup>. [Praeterea etc. (cf. c. 23. de iure patr. III. 38.)]

## CAP. X. 1

Bona haereticorum confiscantur, et in terris ecclesiae applicantur fisco ecclesiae, in terris imperii iudicis saecularis fisco, et procedit, etiam si catholicos habent filios.

Innocentius III.<sup>2</sup>

Vergentis in senium saeculi corruptelam non solum sapient elementa corrupta, sed etiam<sup>3</sup> dignissima creaturarum ad imaginem et similitudinem condita Creatoris<sup>4</sup>, praelata privilegio dignitatis volucris coeli et bestias universae terrae testatur, nec tantum eo quasi deficiente iam deficit<sup>5</sup>, sed et inficit et inficitur scabra rubigine vetustatis. Peccat enim ad extremum homo miserrimus, et, qui non potuit in sui et mundi creatione in paradiso persistere, circa sui et orbis dissolutionem degenerat, et pretii suae redemptionis circa fines saeculorum oblitus, dum variis ac vanis quaestionibus se nexibus ingerit, se ipsum laqueis suae fraudis innectit, et incidit in foveam, quam paravit<sup>6</sup>. Ecce etenim, inimico homine messi dominicae supereminante semen iniquum, segetes in zizania pullulant, vel potius polluantur, triticum arescit, et evanescit in paleas, in flore tinea et vulpes in fructu demoliri vineam Domini moluntur. Nova siquidem sub novo testamento Achor progenies de spoliis Iericho lingulam<sup>7</sup> auream palliolumque furatur, [et] Abyron, Dathan et Chore soboles<sup>8</sup> detestanda novis thuribulis fermentatum thymiana novis voluit altaribus adolere, dum nox nocti scientiam indicat, dum caecus praebet caeco ducatum, dum haereses pullulant, et quem divinae reddit hereditatis expertem, suae constituit haereticus haeresis et damnationis heredem. Hi sunt capones, qui aquam vino commiscent, et virus draconis in aureo calice Babylonis propinant, habentes, secundum Apostolum, speciem pietatis, virtutem autem eius penitus abnegantes. Licet autem contra vulpes huiusmodi parvulas, species quidem habentes diversas, sed caudas ad invicem colligatas, quia de vanitate conveniunt in id ipsum, diversa praedecessorum nostrorum temporibus emanaverint instituta: nondum tamen usque adeo pestis potuit mortificari mortifera, quin, sicut cancer, amplius serperet in occulto, et iam in aperto suae virus iniquitatis effundat, dum palliata specie religionis et multos decipit simplices, et quosdam seducit astutos, factus magister erroris, qui non fuerat discipulus veritatis. Ne autem nos, qui, licet circa horam undecimam inter operarios, immo verius super operarios vineae Domini Sabaoth sumus a patrefamilias evangelico deputati, et quibus ex officio pastoralis sunt oves Christi commissae, nec capere vulpes demolientes vineam Domini, nec arcere lupos ab ovibus videamur, et ob hoc merito vocari possimus canes muti non valentes latrare, ac perdamur cum malis agricolis et mercenario comparemur: contra defensores, receptatores, fautores et credentes haereticorum aliquid severius duximus statuendum, ut, qui per se ad viam rectitudinis revocari non possunt, in suis tamen<sup>9</sup> defensoribus, receptatoribus et fautoribus, ac etiam credentibus confundantur, et, quum se viderint ab omnibus<sup>10</sup> evitari, reconciliari desiderant omnium unitati. De communi ergo fratrum nostrorum consilio, assensu quoque archiepiscoporum et episcoporum apud sedem apostolicam existens, districtius inhibemus, ne quis haereticos receptare quomodolibet vel defensare<sup>11</sup>, aut ipsis favere vel<sup>12</sup> credere quoquo modo praesumat, praesenti decreto firmiter statuentes, ut, si quis aliquid horum<sup>13</sup> facere praesumpserit, nisi primo secundove communione a sua super hoc curaverit praesumptione cessare, ipso iure sit factus infamis, nec ad publica officia vel consilia civitatum, nec ad eligendos aliquos ad huiusmodi, nec ad testimonium admittatur<sup>14</sup>. Sit etiam intestabilis, nec ad hereditatis successionem accedat. Nullus praeterea ipsi cogatur super quocunque negotio respondere. Quodsi forte extiterit, eius sententia nullam obtineat firmitatem, nec causae aliquae ad eius audientiam perferantur. Si fuerit advocatus, eius patrocinium nullatenus admittatur. Si tabellio, instrumenta confecta per ipsum nullius sint penitus momenti, sed cum auctore damnato damnentur. In similibus etiam idem praecipimus observari. Si vero<sup>15</sup> clericus

Tit. VII. Cap. IX. 19) decrevimus: Ab 20) supradictis erroribus: A 21) fuscatus: FGHK Auck 22) et tot.: At Rich. 23) communi: Ab 24) Et inf. ap. solum Gregor. legitur: Serr. Qui vero... subiacebunt: deest: A I K L M 25) autem: A 26) decrevimus: LaAb 27) ep.: deest: Aac 28) quamlibet: deest: Ab 29) triennale: ib. 30) auctoritate: ib. 31) hoc: Aac 32) per archid.: Ab 33) seu: Aac 34) et baron.: Ab 35) et: deest: Aac 36) fortiter: At 37) id: deest: Ab 38) nihilominus excommunicatione ligandi, et terrae (terraeque): Ab ipsorum interdicti sententiae sup-

ponantur: A 39) communicationem: Ab 40) decrevimus: ib. 41) ob-

servantur: Aab; consequuntur: Ak. Cap. X. 1) Restitutum ex Reg. Bal. II, 1.; — Glib. auct. un. (5, 4.); Comp. III. c. 1. h. t. (5, 4.) 2) clero et populo Viterbensis: Reg. — Polthast no. 643. 3) et: Cab 4) conditoris: Cab 5) deficit: Cab 6) fecit: Cbc 7) regulam: Cb 8) sobolesque detestata: ib. 9) saltem: Cbc 10) hominibus: Cb 11) defendere: Cc; defendere audet: Cb 12) aut: Cb 13) eorum: Cab 14) admittantur: Cb 15) ergo: Cbc.

fuert, ab omni officio et beneficio deponatur, ut, in quo maior est culpa, gravior exerceatur<sup>16</sup> vinclita. Si quis autem tales, postquam ab ecclesia fuerint denotati<sup>17</sup>, contempserit evitare, anathematis se noverit sententiam incurrisse. In terris vero, temporalis nostrae iurisdictioni subiectis, bona haereticorum<sup>18</sup> statuimus publicari, et in aliis idem praecipimus fieri per potestates et principes saeculares, quos<sup>19</sup> ad id<sup>20</sup> exsequendum, si forte negligentes exstiterint, per censuram ecclesiasticam appellatione remota<sup>21</sup> compelli volumus et mandamus. Nec<sup>22</sup> ad eos bona eorum<sup>23</sup> ulterius revertantur, nisi eis, ad cor revertentibus<sup>24</sup> et abnegantibus haereticorum consortium, misereri aliquis voluerit, ut temporalis saltem poena corripiat quem spiritualis non corrigit disciplina. Quum enim secundum legitimas sanctiones, reis laesae maiestatis punitis capite, bona confiscantur eorum, filiis suis<sup>25</sup> vita solummodo ex misericordia conservata<sup>26</sup>; quanto magis, qui aberrantes<sup>27</sup> in fide Domini<sup>28</sup> Dei filium Iesum Christum<sup>29</sup> offendunt, a capite nostro, quod est Christus, ecclesiastica debent districtione praecidi, et bonis temporalibus spoliari, quum longe sit gravius aeternam quam temporalem laedere maiestatem? Nec huiusmodi severitatis censuram orthodoxorum etiam exheredati filiorum quasi cuiusdam miserationis praetextu debet ullatenus impedire, quum in multis casibus etiam<sup>30</sup> secundum divinum iudicium filii pro patribus<sup>31</sup> temporaliter puniantur, et iuxta canonicas sanctiones quandoque feratur ultio non solum in auctores<sup>32</sup> scelerum, sed etiam in progeniem damnatorum. [Decernimus ergo etc. Dat. Lat. VIII. Kal. Apr. Pont. nostr. 40. II. 1199.]

CAP. XI.<sup>1</sup>

Advocati vel notarii, haereticis vel eorum defensoribus faventes, aut sub eis litigantibus, patrocinantes, et pro eis instrumenta scribentes, infames sunt, et ab illo officio suspensi.

Idem<sup>2</sup>.

Si adversus nos<sup>3</sup> terra consurgeret †[et iniquitates vestras coeli sidera revelarent, et manifestarent vestra scelera toti mundo, ut non solum homines, sed ipsa etiam elementa conirarent in vestrum excidium et ruinam, et a terrae facie vos delerent, non parcentes sexui vel aetati, ut essetis cunctis gentibus in opprobrium sempiternum, ultio de vobis sumi non posset sufficiens sive digna. Vos enim nec Deum timetis, nec hominem formidatis, nec discernitis inter prophanum et sanctum, sed ponitis lucem tenebras, et tenebras lucem, et dicitis malum bonum, et bonum malum; vos faciam bonam, quae impingat ossa, et nomen bonum, quod multis divitiis antefertur, procurare contemnit, et de infamia non curatis, quum sitis attritae frontis et impudibundam frontem assumpseritis meretricis. Computruistis namque in peccatis, sicut iumenta in stercore suo, ut fumus ac finis putrefactionis vestrae iam fere circumiacentes regiones infecerit, ac ipsum Dominum, ut credimus, ad nauseam provocaverit. In peccatis quidem excelsitis universos, facti perfidiores Iudaeis et crudeliore paganis. Iudaeis siquidem semel Dominum crucis patibulo offerunt, sed vos, in membris suis iugiter crucifigentes eundem, opprobriis ipsum et contumeliis laceratis, et, quum illi credant, licet sub caecitate peccati, Deum Patrem omnia visibilia et invisibilia condidisse, plerique vestrum a Lucifero visibilia credunt esse condita et creata. Pagani furebant in perimendis Christianorum corporibus et mactandis, sed vos necare intenditis totum hominem, animas fidelium latenter Christo subripientes et utrumque hominem pariter perimentes. Verum, nec isti, nec illi Christum Domini cognoverunt, propter quod habere videntur excusationem aliquam in peccatis, sed vos, tanquam filii Effrem intendentes arcum, Christi fuistis character insigniti, et adhuc in publico Christiana vultis professione censer, corde tamen abeuntes retrorsum ac recedentes a fide, conversi estis in arcum perversum, haereticorum laqueis irretiti, ac eorum pravis dogmatibus deformati. Unde, vere in vobis verbum propheticum est impletum: „Lamiae nudaverunt mammas, lactaverunt catulos suos.“ Potati enim estis non vino compunctionis, sed felle draconis, vobis ab haereticis propinato in aureo calice Babylonis. Iam enim inundaverunt aquae, operueruntque capita

vestra peccata demersa in barathrum vitiorum. Iam absorbit vos profundum, et urget super vos os suum puteus infernalis. In lacum desperationis siquidem incideritis, quum condemnatis resurgere a profundo. Unde, merito formidamus, ne in filios diffidentiae veniat ira Dei, et iam exacuat sicut fulgur gladium suum, et agat de vobis iudicium manus sua, nec in die furoris exsistat misericordiae suae memor. Nos autem, vestris miseris compatiens, imminenti ruinae vestrae occurrere volumus et viam patulam exterminii vestri praeccludere, si volumus, pulsantes Deum precibus, et Abraham vestigia imitantes, qui a Domino, volente subvertere Sodomam et Gomorrhham, multiplicatis intercessionibus impetravit, quod pro decem iustis non perderet universos. Experiri siquidem volumus, utrum inter vos aliqui fideles remanserint, qui ante Baal sua genua non craverint, et, Niniuitarum exemplo sacco et cinere prosternati, iram Domini mitigent et furem, ut parcat multis pro paucis, nec simul pereant universi. Si quis igitur Dei est, adiungat se nobis, nam gestare volumus gladium Phinees, et animadversionem Mosaicam imitari, ac cum Mathathia punire daemonibus immolantes, ut auxiliante Domino eliminentur de templo perfidi et indigni, et fermentum haereticae pravitatis de massa conspersione dominicae salubriter expurgetur. Ideoque per apostolica vobis scripta mandamus et districte praecipimus, quatenus, quum quidam vestri concives filii Belial in odium Christi et contemptum apostolicae sedis et nostrum, post inhibitionem a nobis factam, quosdam credentes Patrenorum in consules eligere attentaverint, ipsum etiam haeresiarcham, videlicet I. Tinios perditionis filium, qui exigentibus suis de mandato nostro iam dudum vinculo exsistit excommunicationis adstrictus, et adhuc in contumacia sua perdurat, camerarium instituere non timentes, in electos ipsos et electores pariter ac eorum complices viriliter insurgatis, resistentes eis magnanimitate et potenter, ac eosdem acriter expugnantes, et, ne valeant radicari firma radice, primos ipsorum conatus frustrare ac contundere labores. Ut autem evulsis radicibus stipes arescat penitus et siccat, sub interminatione anathematis districtius inhibemus, ne aliquis ei iurare tanquam consulibus vel rectoribus vel alio modo praesumat. Illos vero, qui eis aliquo iuramento tenentur adstricti, vel qui eis iurare post electionem huiusmodi praesumpserunt, quum nulla esse debeat participatio Christi ad Belial, vel lucis ad tenebras, et fidelis apostolae, qui fidem violavit temere creatoris, tenere fidem nullo modo teneatur, quum hoc cautum in canonicis habeatur, eos a tali iuramento duximus absolvendos. Licet autem a nobis et praedecessoribus nostris contra haereticos multa sint edita et statuta, nec<sup>4</sup> habeatis aliquam excusationem in peccatis, quasi antiquorum fueritis oblii mandatorum, et Quia plus timeri solet quod specialiter iniungitur, quam quod generaliter imperatur: vobis<sup>5</sup> advocatis et scriniariis firmiter inhibemus, ne praefatis haereticis<sup>6</sup>, dum fuerint in sua contumacia et errore, Paternis vel<sup>7</sup> credentibus, fautoribus vel<sup>8</sup> defensoribus<sup>9</sup> eorumdem, ullo tempore in aliquo praestetis auxilium, consilium vel favorem, nec eis<sup>10</sup> in causis vel in<sup>11</sup> factis, vel aliquibus litigantibus sub eorum examine vestrum patrocinium praebatis, et pro ipsis publica instrumenta condere vel aliqua scripta facere nullatenus attentetis. Quodsi forte contra facere praesumpseritis, ab officio vestro suspensos perpetuae<sup>12</sup> vos decernimus infamiae subiacere. Ceterum ne iudices et scriniarii qui consenserunt praefatis electis<sup>13</sup> in huiusmodi praesumptione temeraria sociari de sua nequitia gloriantur<sup>14</sup>, quum privilegium mereatur<sup>15</sup> amittere, qui permissa sibi abutitur potestate, eos ab officio suo iudicamus esse suspensos, decernentes irritum et inane quicquid per ipsos et<sup>16</sup> electos<sup>17</sup> praedictos factum fuerit vel statutum. [Sententias autem etc. Datum etc. 1205.]

CAP. XII.<sup>1</sup>

Laici non praedicent, nec occulta conventicula faciant, nec sacerdotes reprehendant.

Idem universis Christi fidelibus, tam in urbe Metensi quam in eius dioecesi constitutis<sup>2</sup>.

Quum ex iniuncto †nobis apostolatus officio facti simus, secundum Apostolum, sapientibus et insipientibus debitores, pro

Tit. VII. Cap. X. 16) habeatur: Cb 17) add.: vel separati: ib. 18) eorum: C Reg. 19) qui: Cb 20) id faciendum vel: FG 21) postposita: Cb 22) quatenus nec: G; ut nec: Bohm. ex Cont. 23) ipsorum: Cb Reg. 24) redeuntibus: Cb Reg. 25) ipsorum, eorum (eorum, ipsorum: Cg) filii: Cb Reg. 26) reservata: F; servata: Cb 27) observantes: Cb 28) Deum: Reg. 29) Chr.: deest: FGHKLIN 30) et: Cb 31) parentibus: Cb 32) actores: FGHKLIN. Cap. XI. 1) Restitutum ex Reg. Bregu. VIII, 35.; Comp. III. c. 2. h. t. (5, 4.) 2) ill. regi Arragoniae: Ch male; universo populo Viterbiensi spiritum cou-

sili sanioris: Reg.; — Potthast no. 2532. 3) vos: FGHILMN Cak Reg. 4) ne: Cb 5) vob.: add. a Ragn. 6) electis: Reg. 7) et non: Cb 8) et: Cb Reg. 9) deest: Ca 9) defensoribus: Reg. 10) nec eis in aliquibus causis, vel factis vel aliis (aliquibus: Ch; vel... al.: deest: Cg) litigantibus: C Reg. 11) in: deest: FGHIL 12) perpetuo: Cb Reg. 13) haereticis: Cb 14) malitia gloriantur: Cb 15) meretur: Cb 16) et: deest: Cb 17) haereticos: Cb. Cap. XII. 1) Restitutum ex Reg. Bal. II, 141.; Alan. extr. tit. 54.; Comp. III. c. 3. h. t. (5, 4.) 2) Potthast no. 780.

universorum salute nos oportet esse sollicitos, ut et malos retrahamus a vitis, et bonos in virtutibus foveamus. Tunc autem opus est discretionem maiori, quum vitia sub specie virtutum occulte subintrant, et angelus Satanæ se in angelum lucis simulat et transformat. Sane, significavit nobis venerabilis frater noster episcopus Metensis per literas suas, quod tam in dioecesi quam urbe Metensi laicorum et mulierum multitudo, non modico tracta quodammodo desiderio scripturarum, evangelia, epistolae Pauli, Psalterium, Moralia, Iob et plures alios libros sibi fecit in gallico sermone transferri, translationi huiusmodi adeo libenter, utinam autem et prudenter, intendens, ut secretis quaestionibus talia inter se laici et mulieres eructare praesumant et sibi invicem praedicare; qui etiam eorum aspernantur consortium, qui se similibus non immiscunt, et a se reputant alienos qui aures et animos talibus non apponunt. Quos quum aliqui parochialium sacerdotum super his corripere voluissent, ipsi [eis]<sup>4</sup> in faciem restiterunt, conantes rationes inducere de scripturis, quod non ab his deberent<sup>5</sup> aliquatenus prohiberi. Quidam etiam ex eis simplicitatem sacerdotum suorum fastidiunt, et quum ipsis per eos verbum salutis proponitur, se melius habere in libellis<sup>6</sup> suis, et prudentius se posse id eloqui, submurmurant in occulto. Licet autem desiderium intelligendi divinas scripturas, et secundum eas studium adhortandi, reprehendendum non sit, sed potius commendandum: in eo tamen apparent quidam laici<sup>7</sup> merito arguendi, quod tales occulta conventicula sua<sup>8</sup> celebrant, officium praedicationis Christi<sup>9</sup> sibi usurpant, sacerdotum simplicitatem eludunt, et eorum consortium aspernantur, qui talibus non inhaerent<sup>10</sup>. Deus enim lux vera, quae<sup>11</sup> omnem hominem venientem in hunc mundum illuminat, in tantum odit opera tenebrarum, ut Apostolos suos in mundum universum praedicaturos<sup>12</sup> evangelium omni creaturae missurus, eis praeceperit<sup>13</sup>, aperte dicens<sup>14</sup>: „Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine<sup>15</sup>, et quod in aure auditis<sup>16</sup>, praedicate super tecta,“ † per hoc manifeste denunciatis, quod evangelica praedicatio non in occultis conventiculis, sicut haeretici faciunt, sed in ecclesiis iuxta morem<sup>17</sup> catholicum est publice proponenda. Nam iuxta testimonium veritatis omnis, qui male agit, odit lucem, et ad lucem non venit, ne eius opera arguantur. Qui autem facit veritatem, venit ad lucem, ut manifestentur opera eius, quia in Deo sunt facta. Propter quod, quum pontifex interrogasset Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius, respondit: „Ego palam locutus sum mundo, ego semper docui<sup>18</sup> in synagoga et in templo, in<sup>19</sup> quo omnes Iudaei conveniunt, et in occulto locutus sum nihil.“ Porro, si quis obicit, quod iuxta praeceptum dominicum non est<sup>20</sup> sanctum dandum canibus, neque margaritae mittendae sunt ante porcos, quum et ipse Christus non omnibus quidem, sed solis Apostolis dixerit: „Vobis datum est nosse mysterium regni Dei, ceteris autem in parabolis:“ intelligat, canes et porcos non eos esse, qui sanctum grantanter accipiunt et margaritas libenter acceptant<sup>21</sup>, sed illos, qui sanctum dilacerant et margaritas contemnunt, quales sunt, qui evangelica verba et ecclesiastica sacramenta non ut catholici venerantur, sed abominantur potius ut haeretici, oblatrantes semper et blasphemantes, quos Paulus Apostolus post primam et secundam commonitionem docet esse vitandos. Arcana vero<sup>22</sup> fidei sacramenta non sunt passim omnibus exponenda, quum non passim ab omnibus possint intelligi, sed eis tantum, qui ea fidei possunt concipere intellectu; propter quod simplicioribus inquit Apostolus: „Quasi parvulis in Christo lac potum dedi vobis, non escam;“ maiorem est enim solidus cibus, sicut aliis ipse dicebat: „Sapientiam loquimur inter perfectos, inter vos autem nihil indicavi me scire, nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum.“ Tanta est enim divinae scripturae profunditas, ut non solum simplices et illiterati, sed etiam prudentes et docti non plene sufficiant ad ipsius<sup>23</sup> intelligentiam indagandam. Propter quod dicit scriptura: „Quia multi defecerunt scrutantes scrutinio.“ Unde recte fuit olim in lege divina statutum, ut bestia, quae montem tetigerit, lapidetur, ne videlicet simplex aliquis et indoctus praesumat ad subtilitatem scripturae sacrae pertingere, vel etiam aliis praedicare. Scriptum est enim: „Altiora te ne quaesieris.“ Propter quod dicit Apostolus: „Non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere

ad sobrietatem.“ Sicut enim multa sunt membra corporis, omnia vero membra non eundem actum habent, ita multi<sup>24</sup> sunt ordines in ecclesia, sed non omnes idem habent officium, quia secundum Apostolum<sup>25</sup> „alios quidem Dominus dedit apostolos, alios prophetas, alios autem doctores, etc.“ Quum igitur doctorum ordo sit quasi praecipuus in ecclesia, non debet sibi quisquam indifferenter praedicationis officium usurpare. Nam secundum Apostolum<sup>26</sup>: „quomodo praedicabunt, nisi mittantur?“ et veritas ipsa praecepit Apostolis<sup>27</sup>: „Rogate Dominum missis, ut mittat operarios in messem suam.“ Quodsi forte quis argute respondeat, quia tales invisibiliter mittuntur<sup>28</sup> a Deo<sup>29</sup>, etsi non<sup>30</sup> visibiliter mittantur ab homine, quum invisibilis missio multo sit dignior quam visibilis, et divina longe melior quam humana, unde Ioannes Baptista non legitur missus ab homine, sed a Deo, sicut Evangelista testatur: „Quia fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes.“ potest et debet utique rationabiliter<sup>31</sup> responderi, quod<sup>32</sup>, quum interior illa missio sit occulta, non sufficit cuiquam nude tantum asserere, quod ipse sit missus a Deo, quum hoc quilibet haereticus asseveret<sup>33</sup>: sed oportet, quod<sup>34</sup> adstruat illam invisibilem missionem per<sup>35</sup> operationem miraculi, vel per<sup>36</sup> scripturae testimonium speciale. Unde, quum Dominus vellet mittere Moysen in Aegyptum ad filios Israel, ut crederent<sup>37</sup> ei, quod mitteretur ab ipso, dedit ei signum, ut converteret virgam in colubrum, et colubrum in virgam iterum refomaret. Ioannes quoque Baptista speciale<sup>38</sup> suae missionis testimonium protulit de scriptura, dicens<sup>39</sup> sacerdotibus et Levitis, qui missi fuerant ad interrogandum, quis<sup>40</sup> esset, et quare baptizandi officium assumpsisset<sup>41</sup>: „Ego<sup>42</sup> vox clamantis in deserto, dirigite viam<sup>43</sup> Domino, sicut ait<sup>44</sup> Esaias Propheta.“ † Non est ergo credendum ei, qui dicit se missum a Deo, quum non sit missus ab homine, nisi de se speciale proferat testimonium de scripturis, vel evidens miraculum operetur. Nam et<sup>45</sup> de his, qui missi leguntur a Deo, Evangelista testatur, quod ipsi profecti praedicabant<sup>46</sup> ubique, Domino cooperante et sermonem confirmante sequentibus signis. Licet autem scientia sit valde necessaria sacerdotibus ad doctrinam, quia iuxta verbum propheticum<sup>47</sup>, „labia sacerdotis custodiunt scientiam, et legem exquirunt<sup>48</sup> ex ore eius:“ non est tamen simplicibus sacerdotibus etiam a scholasticis detrahendum, quum in eis sacerdotale officium<sup>49</sup> debeat honorari, propter quod Dominus in lege praecepit<sup>50</sup>: „Diis non detrahes,“ sacerdotes intelligens, qui propter excellentiam ordinis et officii dignitatem deorum nomine nuncupantur. † Iuxta quod alibi dicit de servo, volente apud dominum remanere, ut dominus offerat eum diis. Quum enim iuxta verbum Apostoli servus suo domino stet aut cadat, profecto sacerdos ab episcopo, cuius correctioni est subiectus, debet in mansuetudinis spiritu castigari, non autem a populo, cuius est correctioni praepositus, in spiritu superbiae reprehendi, quum iuxta praeceptum dominicum pater et mater non debeant maledici, sed potius honorari. C. de spiritali patre multo fortius debet intelligi quam carnali. Nec quisquam suae praesumptionis audaciam illo<sup>51</sup> defendat exemplo, quod asina<sup>52</sup> legitur reprehendisse Prophetam, vel quod Dominus<sup>53</sup> ait: „Quis ex vobis arguet me de peccato? Et<sup>54</sup>, si male locutus sum, testimonium perhibe de malo;“ quum aliud sit fratrem in se peccantem occulte corripere, quod utique quisque tenetur efficere secundum regulam evangelicam (in quo casu sane potest intelligi, quod Balaam fuit correptus<sup>55</sup> ab asina), et aliud est<sup>56</sup> patrem<sup>57</sup> suum etiam delinquentem reprehendere manifeste, ac praecipue fatuum pro simplici appellare, quod utique nulli licet secundum evangelicam veritatem<sup>58</sup>: „nam qui etiam dicit<sup>59</sup> fratri<sup>60</sup>, fatue, reus erit gehennae ignis.“ Rursus aliud est, quod praelatus sponte<sup>62</sup>, de sua confusio innocentia, subditorum se accusationi supponit, in quo casu praemissum Domini verbum debet intelligi; et aliud est<sup>63</sup>, quod subditus non tam animo reprehendendi<sup>64</sup>, quam detrahendi exurgit temerarius in praelatum, quum ei<sup>65</sup> potius incumbat<sup>66</sup> necessitas

Tit. VII. Cap. XII. 3) conventionibus: Cbc 4) et: Cb; deest: Cbc 5) debent: Cb 6) libris: ib. 7) quid. laici: add. a Raym. 8) sua: deest: Cbc 9) Chr.: deest: Codd. coll. C Reg. 10) add.: immisceant vel: Cb 11) quia: ib. 12) praedicantes: ib. 13) praeceptum: LNCbc: praeceperat: Cb 14) Math. X, 27. 15) luce: FGHKMC 16) audistis: Cb 17) add.: evangelium: Cb 18) docebam: Cbc 19) in: deest: ib. 20) ait: Cb 21) acc.: deest: ib. 22) quocumque: Ca: enim: Cb 23) illius: Cb 24) mult.: deest: FGHKMC 25) Ephes. IV, 11. 26) Rom. X, 15. 27) Math. IX, 35. 28) mittantur: Cb 29) a Deo: deest: C Reg. 30) et non invisibiliter ab homine: Cb 31) ratione praevia: C Reg. 32) qui: Cb 33) asseveret: LbN; asseveraret: M 34) ut: Cbc Reg. 35) vel

per: Cbc 36) per: deest: FGH 37) crederetur: Cagh Reg. 38) spec.: deest: Cb; spec.: ... scriptura: Cb 39) respondens: C Reg.: - cf. Ioa. I, 23; Esa. XL, 3. 40) quisnam: Cbc 41) add.: sibi: Cb 42) sed ego: ib. 43) vias Domini: Cbc 44) dicit: ib. 45) et: deest: ib. 46) praedicaverunt: Cbc 47) Malach. II, 7. 48) requirunt: Cbc 49) mysterium: Cbc 50) Erod. XXII, 28. 51) aut illo: Cb 52) Num. XXII, 53) Iou. VIII, 46. 54) Et: ... malo: deest: FGHK 55) correctus: Cb 56) est: deest: Cagh 57) fratrem: Cgh 58) Math. V, 22. 59) dixerit: C Reg. 60) add.: suo: Cbc 61) igni: deest: Reg. 62) si aponto: Cbc 63) est: deest: FGHK 64) corripiendi: Reg. 65) eum: Reg. 66) maueat: Cbc R-g.